

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 121/2535

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โจทก์

นายประจักษ์ เจียรพันธ์พงษ์ กับพวก

จำเลย

นายประจักษ์ เจียรพันธ์พงษ์ ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นางสุกัญญา เจียรพันธ์พงษ์หรืออัครม

ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองยื่นฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่ศาลฎีกา จะพิพากษาลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้ โปรดอนุญาต ให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 141แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 2,705,659.24 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงิน 2,691,281.17 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้ ยึดทรัพย์สินจำนองตามฟ้องและทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสอง ออกขายทอดตลาดนำเงินสุทธิตามชำระหนี้ให้แก่โจทก์พร้อมด้วย อุปกรณ์จนครบถ้วน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีในชั้นฎีกาอย่างคนอนาถา (อันดับ 135,133,139)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 134)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยทั้งสองไม่นำหลักทรัพย์มาวางประกันต่อศาลภายในเวลา ที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 109,121)

คำสั่ง

ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่จำนอง เป็นหลักประกันเพียงพอกับจำนวนหนี้ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 8 ปี ก็อนุญาตให้ทุเลาการ บังคับระหว่างฎีกา หากเห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้หาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอ ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่จำนอง เป็นหลักประกันเพียงพอกับจำนวนหนี้ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 8 ปี ก็อนุญาตให้ทุเลาการ บังคับระหว่างฎีกา หากเห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้หาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอ ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(มงคล สระแก้ว-ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ